

통 보

1. 제 목 : ■■■■ 장례식장 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■은 입소자의 사망 시, 규정에 따라 필요한 경우 장례지원을 위하여 자체 장례식장을 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「■■■■운영규정」 제17조의6(사망통지 등) 및 제18조(장례주관), 제19조(장례비)에 따라 ■■■■은 입소자가 사망하였을 때 그 사실을 보호자에게 통지한 후 48시간이 경과하여도 시신이나 유골을 인수하지 아니하거나 보호자가 없는 경우, ■■■■ (報勳院葬)으로 장례를 실시하며, 「국가유공자법」 제17조(사망일시금)에 따라 사망 일시금이 있는 입소자는 사망일시금을 장례비로 정산·집행하고 있습니다.

이에 ■■■■ 장례는 원내 지하 1층에 마련된 장례식장에서 실시하며, 장례 행사는 「■■■■운영규정」 제19조(장례비)제3항의 장례비집행기준(별표1)에 따라 전문 장례서비스 업체에 위탁하여 수의, 관, 유골함, 관보 등 장례용품 및 화장수수료, 소렴 및 대렴, 운구, 영구차량 등을 지원하고 있습니다.

따라서 ■■■■은 입소자의 사망으로 ■■■■ 장례를 실시할 때에는 「■■■■ 운영규정」 제18조(장례주관) 제3항에 따른 상례(장례)절차가 적정하게 진행될 수 있도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2024년 복지사업부서 종합감사 시 ■■■■ 장례식장 및 장례행사 위탁 용역 계약 현황을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었습니다.

1) 장례식장 세부 운영지침 등에 관한 사항

「국가보훈대상자 양로·양육 지원 업무처리지침」 제24조제7항에서는 장례 및 사망자 처리 등 필요한 세부 사항을 ■■■■이 따로 정하도록 되어 있으며, ■■■■에서는 원내 장례식장(안치실, 빈소, 주방, 상주대기실)을 별도로 마련하여 운영하고 있음에도 장례식장 관리에 관한 사항, 장례 절차에 관한 사항, 사망자 및 유족 개인 정보 보호에 관한 사항(동의서 징구 포함), 장례비 정산, 장례서비스 용역업체 관리 등에 관한 세부 지침 없이 운영 중인 것으로 확인되었습니다.

2) 장례서비스 용역업체 관리에 관한 사항

■■■■은 장례행사를 위탁하여 업체에서 안치, 염, 입관, 운구 등을 전담하고 있으나, 장례식장 운영과 장례행사의 주체로서 위탁업체가 「장사 등에 관한 법률(이하 “장사법”이라 한다.)」에 따라 적법하게 장례행사를 진행하는지 관리·감독할 책임이 있습니다.

그런데, ■■■■의 ‘■■■■(△△△△) 장례행사 위탁용역 계약’ 내역에는 장례식장 시설·위생관리, 시신 위생관리, 사망자등록 및 개인정보 보호에 관한 사항, 사례비 및 노잣돈 수수 금지 등 청렴에 관한 사항, 별도의 장례용품 판매 시 가격 게시에 관한 사항 등 「장사법」 준수에 관련 이행 사항이 명시되어 있지 아니하고, 「■■■■운영규정」 제19조(장례비)제3항의 장례비집행기준(별표1)에 따른 단가계약 형태로 계약을 체결한 사실이 확인되었으며,

또한, 계약서에 ■■■■에 방문 가능한 장례서비스 업체 종사자에 대한 자격증(장례지도사), 및 법정 필수교육 이수 현황 등 확인에 관한 사항이 반영되어 있지 아니하고, 이에 대한 확인도 이루어지지 않고 있는 것으로 확인되었습니다.

3) 안치실 운영에 관한 사항

「장사법」 제26조의4(장례식장의 시설·설비 및 안전기준) 제1항제1호 및 동법 시행규칙 제20조의2(장례식장의 위생관리 기준 등) [별표 1의3]의 장례식장의 위생관리 기준 및 시설·설비·안전기준에 관한 세부기준에는 시신을 보관하거나 안치·염습·운구 등을 하기 위한 시설 기준을 정하고 있습니다.

그런데, ■■■■ 장례식장은 편의시설로 관리되어 「장사법」이 적용되지는 아니하나, 안치실과 염습실을 따로 두지 않고 겸하여 운영 중이고 별도의 상하수도 시설을 갖추지 않고 있으며, 외부 업체만 이용하여 청소관리가 부실한 실태가 확인되었으며, 그런 데도 불구하고 입관 시 유족이 안치실로 입장하는 사례가 있어 등 유족, 외부 업체 직원 등의 감염예방을 위해서라도 시설 개선이 시급한 상황을 확인하였습니다.

또한 안치실을 외부 업체 직원이 이용한다고 하더라도 안치냉장고 사용 관련, 안치대장이 부재하고 *****년 취득한 비품에 대한 관리 이력이 확인되지 않는 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

- ■■■■에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■은

- 장례식장 세부 운영지침을 마련하시고, ‘■■■■(△△△△) 장례행사 위탁용역 계약’ 시 「장사법」 관련 이행 사항, 계약 시 장례서비스 업체 종사자의 자격증 및 교육 증빙 제출에 관한 사항 등에 대한 계약조건 보완 및 계약관리를 철저히 하시기 바라며, 중장기적인 장례식장 환경개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)